



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2026-675-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 22 de Junio de 2026

Referencia: Expediente N° EX-2026-00159461-SI-SDMEYA - Reconocimiento de mayores costos a ALGIERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-69933981-0): "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN PLAZAS DEL PARTIDO" (Licitación Pública N° 37/2025).-

VISTO el artículo 7° inciso g) de la Ley Provincial N° 13.981, su Decreto reglamentario N° 59/2019 (modificatorios y complementarios), los Decretos Nros. 539/2025, 1250/2025 y 374/2026, los Expedientes Nros. EX-2025-00058073-SI-SECAMEP, EX-2026-00080835-SI-SDMEYA y EX-2026-00159461-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que, mediante el Decreto N° 539 de fecha 22 de mayo de 2025, se realizó el llamado a Licitación Pública N° 37/2025 para la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FUENTES, BEBEDEROS, BAÑOS, CASITAS Y GABINETES EN PLAZAS DEL PARTIDO";

Que por Decreto N° 1250 de fecha 24 de octubre de 2025, se adjudicaron los Renglones Nros. 1 y 2 de la referida Licitación a la firma ALGIERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-69933981-0), por un importe total inicial de Pesos Seiscientos Seis Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Dos con Setenta y Ocho Centavos (\$606.184.932,78), IVA incluido;

Que, con fecha 27 de octubre de 2025, se emitió la Orden de Compra N° 7672 por la suma total adjudicada, correspondiendo al Renglón N° 1 ("Mantenimiento de Espacios Verdes para fuentes, bebederos, baños de plaza, etc.") la modalidad de contratación a suma global mensual, con pagos sujetos a certificación de las tareas efectivamente realizadas y aprobadas por la Autoridad de Aplicación, y al Renglón N° 2 ("Materiales varios a demanda para el mantenimiento de parques públicos") la modalidad de Orden de Compra Abierta, en atención a la imposibilidad de determinar con precisión la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de los trabajos;

Que el plazo de vigencia del contrato fue estipulado en veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos, contados desde la fecha de inicio de los trabajos establecida en el Acta de Inicio, previéndose la posibilidad de prorrogarlo a su vencimiento por un plazo igual o menor al del contrato original, en idénticas condiciones y valores contractuales, conforme lo dispuesto en el artículo 2° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que la metodología de redeterminación de precios se encuentra establecida en el artículo 35 del referido Pliego, el cual en sus partes pertinentes, establece que:

“Será de aplicación al presente proceso –y a los contratos que del mismo surjan- el régimen de redeterminación de precios de la Provincia de Buenos Aires, conforme las disposiciones establecidas en el Artículo 7º, punto g) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/19. Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, siempre que medie solicitud del contratista, cuando los costos de los factores principales que componen la estructura de costos estimada, reflejen una variación promedio ponderada superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al surgido de la última redeterminación de precios, según corresponda (...)

Una vez determinada la procedencia de la redeterminación, el renglón 1 será ajustado conforme la variación promedio ponderada operada en la estructura de costos estimada y el renglón 2 conforme la variación operada en el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) Capítulo Materiales.

Los nuevos valores comenzarán a regir desde el inicio del mes en que ocurrieron las variaciones de costos que motivaron la solicitud de redeterminación. Se aplicará únicamente a la parte del contrato que aún no ha sido ejecutado o devengado.

A los efectos de aplicación de lo dispuesto precedentemente, la solicitud de redeterminación de precios deberá ser presentada dentro de los 75 días corridos contados desde el último día del mes en que se haya alcanzado la variación de costos exigida. Vencido dicho plazo, la variación producida se aplicará a la parte del contrato que aún se encuentra pendiente de ejecución, desde la fecha de la solicitud (...);

Que por Decreto N° 374 de fecha 31 de marzo de 2026, se otorgó a ALGIERI S.A. un reconocimiento de mayores costos, en concepto de primera redeterminación de precios, consistente en: i) un once con diecinueve por ciento (11,19%) para el Renglón N° 1; y ii) un diez con cero nueve por ciento (10,09%) para el Renglón N° 2, aplicable sobre los precios unitarios de los materiales a demanda, detallados en el Anexo III del IF-2026-00123779-SI-JGAB, para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1º de noviembre de 2025, resultando asimismo de aplicación a todas sus ampliaciones y prórrogas;

Que, con fecha 28 de abril de 2026, por Expediente N° EX-2026-00159461-SI-SDMEYA, la prestataria solicitó una nueva redeterminación de los valores contractuales, en función del incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas en su informe IF-2026-00208523-SI-JGAB, de fecha 8 de junio del corriente año;

Que la citada Comisión ha expresado en distintas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio, a efectos de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, de los servicios

prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada, recomendando, en forma unánime, autorizar, en concepto de segunda redeterminación de precios para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2026: i) para el Renglón N° 1, un incremento del cinco con dos por ciento (5,02%); y ii) para el Renglón N° 2, un incremento del cuatro con cincuenta y seis por ciento (4,56%), aplicable sobre los precios unitarios de los materiales a demanda, conforme se detalla en el Anexo III del IF-2026-00208530-SI-JGAB, resultando de aplicación a todas las ampliaciones y prórrogas que se autoricen respecto del contrato, debiendo la prestataria integrar la garantía correspondiente;

Que la empresa ALGIERI S.A. deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante los períodos de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Expediente N° EX-2026-00159461-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por aumento de los insumos principales de la prestación a la firma ALGIERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-69933981-0), prestataria de la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FUENTES, BEBEDEROS, BAÑOS, CASITAS Y GABINETES EN PLAZAS DEL PARTIDO” (Licitación Pública N° 37/2025), en concepto de segunda redeterminación de precios para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2026, consistente en: i) un incremento del cinco con dos por ciento (5,02%) para el Renglón N° 1; y ii) un incremento del cuatro con cincuenta y seis por ciento (4,56%) para el Renglón N° 2, aplicable sobre los precios unitarios de los materiales a demanda, conforme se detalla en el Anexo III del IF-2026-00208530-SI-JGAB. El presente reconocimiento resultará de aplicación a todas las ampliaciones y prórrogas que se autoricen respecto del contrato, debiendo la prestataria integrar la garantía correspondiente.-

ARTÍCULO 2°.- La contratista ALGIERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-69933981-0), con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos

de la Partida Presupuestaria correspondiente, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2026.06.22 12:44:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2026.06.22 13:02:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefa de Gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.06.22 16:11:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro